

Cas pratique 2 — Le contrat de Cher Informatique

UE8 SIG · Partie 1 · 1.4 La dimension organisationnelle du système d'information

Compétences attendues — Analyser un contrat de prestations de services informatiques · Justifier le rôle des entreprises de services numériques

Menuiseries Vasseur travaille avec **Cher Informatique**, une ESN de Tours. Le contrat, signé en 2019 et jamais revu, tient sur deux pages. En voici l'essentiel :

Article	Contenu
1	« Le prestataire assure la maintenance du parc informatique du client. »
2	« Le prestataire intervient sur appel du client, dans les meilleurs délais. »
3	« Les interventions sont facturées 620 € la journée, décomptées par demi-journées. »
4	« Le prestataire assure la sauvegarde quotidienne des données du serveur de fichiers. »
5	« Le contrat est conclu pour un an, reconduit tacitement. »
6	« Tout litige relève des tribunaux de Tours. »

En février, l'atelier est resté **trois jours à l'arrêt** : le serveur du logiciel de production était en panne, et Cher Informatique n'a pu envoyer un technicien que le troisième jour. Sofiane Belkacem a demandé un dédommagement ; l'ESN a refusé et a facturé l'intervention.

Ce que vous devez faire

1. **Caractérisez le mode de facturation retenu à l'article 3, et indiquez quelle obligation il fait peser sur Cher Informatique.**
2. **Expliquez pourquoi le refus de dédommagement est juridiquement fondé, malgré les trois jours d'arrêt.**
3. **Identifiez quatre clauses absentes de ce contrat et indiquez, pour chacune, le risque qu'elle aurait couvert.**
4. **L'article 4 pose un problème que la panne de février n'a pas révélé. Identifiez-le.**
5. **Proposez une rédaction de l'article 2 qui protège réellement Menuiseries Vasseur.**
6. **Énumérez les familles de missions qu'une ESN peut prendre en charge, et indiquez celles que Menuiseries Vasseur aurait intérêt à lui confier.**